

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4811/2542

พันเอกสมศักดิ์ วิลาลัย
ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางสาวสงวน
เมืองทอง

โจทก์

โจทก์

นางลัดจา เตยพรมทอง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1719

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 224

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่พิพาท แม้โจทก์จะกล่าวในฟ้องว่าโจทก์สามารถนำที่พิพาทไปสร้างอาคารพาณิชย์จะได้รับประโยชน์อัตราเดือนละ 20,000 บาท และโจทก์ใช้เป็นเกณฑ์เรียกค่าเสียหายตามจำนวนนั้น ซึ่งศาลชั้นต้นก็กำหนดค่าเสียหายให้เดือนละ 5,000 บาท ก็ตาม แต่เมื่อตามหนังสือสัญญาเช่าที่ดินมีการกำหนดอัตราค่าเช่ากันชัดเจนเดือนละ 500 บาท เช่นนี้แล้ว กรณีจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าอาจให้เช่าได้ค่าเช่าจำนวนเท่าใดอีก ต้องฟังว่าที่พิพาทมีค่าเช่าในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคสอง การที่จำเลยอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานของศาลชั้นต้นในเรื่องการกำหนดค่าเสียหายของศาล เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1719 บัญญัติให้ผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ที่จะทำการอันจำเป็นเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไปและเพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกได้ โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของ ส. ผู้ตาย มีอำนาจจัดการเกี่ยวแก่ที่พิพาทซึ่ง

เป็นมรดกของ ส. ได้ตามกฎหมาย จึงมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากทายาททุกคนก่อน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาเช่าที่ดินจากนางสาวสงวน เมืองทองมีกำหนด 3 ปี นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2536 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2539 อัตราค่าเช่าเดือนละ 500 บาท เมื่อสัญญาเช่าครบกำหนดแล้ว จำเลยและบริวารไม่ยอมออกจากที่ดินที่เช่า ขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 61849 ตำบลบางหว้า (ตำบลปากคลองภาษีเจริญ) อำเภอภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดิน และใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 20,000 บาท นับแต่วันฟ้องไปจนถึงวันขนย้ายออกเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่พิพาท โจทก์ไม่ได้รับความยินยอมจากทายาททุกคนให้ฟ้อง นางสาวสงวนได้ทำสัญญาจะขายที่พิพาทแก่นายเกรียงไกร เตยพรมทอง สามีจำเลย โดยรับเงินมัดจำไปแล้วจำนวน 50,000 บาท จะโอนให้สามีจำเลยภายใน 3 ปี นับแต่วันทำสัญญา ต่อมานางสาวสงวนถึงแก่ความตายก่อนโอนกรรมสิทธิ์ที่พิพาทให้นายเกรียงไกร จำเลยเคยขอให้โจทก์ขายที่พิพาทให้จำเลยตามสัญญาจะซื้อขายเดิม แต่โจทก์ไม่ยอม โจทก์ไม่ได้รับความเสียหายเนื่องจากยังไม่ได้นำที่พิพาทไปสร้างอาคารพาณิชย์แต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินโฉนดเลขที่ 61849 ตำบลบางหว้า (ตำบลปากคลองภาษีเจริญ) อำเภอภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากที่ดิน ให้ใช้ค่าเสียหาย

หายเดือนละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องวันที่ 19 กันยายน 2539 ไปจนถึงวันรื้อถอน
ขนย้ายออกเสร็จสิ้น

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า จำเลยทำสัญญาเช่าที่พิพาทจาก
นางสาวสงวน ตกลงค่าเช่าเดือนละ 500 บาท ตามหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน เอกสาร
หมาย จ.8

มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยข้อแรกตามฎีกาจำเลยว่า คดีต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ใน
ข้อเท็จจริงหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่พิพาท แม้โจทก์จะ
กล่าวในฟ้องว่าโจทก์สามารถนำที่พิพาทไปสร้างอาคารพาณิชย์จะได้รับประโยชน์
อัตราเดือนละ 20,000 บาท และโจทก์ใช้เป็นเกณฑ์เรียกค่าเสียหายตามจำนวนนั้น
ซึ่งศาลชั้นต้นก็กำหนดค่าเสียหายให้เดือนละ 5,000 บาท ก็ตาม แต่เมื่อมีการกำหนด
อัตราค่าเช่ากันชัดเจนเดือนละ 500 บาท ตามหนังสือสัญญาเช่าที่ดินเอกสารหมาย
จ.8 เช่นนี้แล้ว กรณีจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าอาจให้เช่าได้ค่าเช่าจำนวนเท่าใดอีก ดังนี้
ต้องฟังว่าที่พิพาทมีค่าเช่าในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท จึงต้องห้ามมิ
ให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224
วรรคสอง การที่จำเลยอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจเกี่ยวกับการรับฟังพยานหลักฐานของ
ศาลชั้นต้นในเรื่องการกำหนดค่าเสียหายของศาล จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้อง
ห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าว ที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยให้นั้นชอบแล้ว

มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาข้อกฎหมายของจำเลยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้อง
ขับไล่จำเลยหรือไม่ เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1719บัญญัติ
ให้ผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ที่จะทำการอันเป็นเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไปและ
เพื่อแบ่งปันทรัพย์มรดกได้ เมื่อโจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนางสาวสงวนผู้ตายจึงมี
อำนาจจัดการเกี่ยวแก่ที่พิพาทซึ่งเป็นมรดกของนางสาวสงวนได้ตามกฎหมาย โจทก์
มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากทายาททุกคนก่อน

พิพากษายืน

(ธีรศักดิ์ เตียววัฒนานนท์-วิรัตน์ ลัทธวิงศกร-สุวัฒน์ วรรณะหทัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ